SENTRALISASI PENGADAAN KE SIG

Surat Direktur Utama SIG Nomor : 003907/PG/SUP/50000026/2000/11.2025 perihal Kebijakan Pemegang Saham Seri B Terbanyak terkait Penunjukkan Penilai untuk Sentralisasi Pengadaan PT Semen Baturaja Tbk.

Dasar Acuan :

1. POJK No. 42/POJK.04/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan
2. POJK No. 68/POJK.04/2027 tanggal .21 Desember 2017 tentang Penilai yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal
3. Anggaran Dasar Perusahaan No. 69 tanggal 29 Mei 2024.
4. Surat Kuasa Menteri BUMN No. SKK-30/MBU/05/2023
5. SOP Uji Kelayakan (Due Dilligence) No. A SOP 112000-05 tanggal 1 September 2022

No.	Ketentuan	Keterangan	Catatan
1.	POJK No. 42/2020	Pasal 1 ayat 1 huruf e dan f e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.	• SMBR merupakan anak perusahaan SIG • SIG sebagai Induk Perusahaan dan Pemegang Saham Seri B Terbanyak SMBR
		Pasal 1 ayat 2 Transaksi Afiliasi adalah setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali dengan Afiliasi dari perusahaan terbuka atau Afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali, termasuk setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali untuk kepentingan Afiliasi dari perusahaan terbuka atau Afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali.	Transaksi antara SIG sebagai Induk Perusahaan dan SMBR sebagai Anak Perusahaan termasuk dalam transaksi afiliasi

SENTRALISASI PENGADAAN KE SIG

No.	Ketentuan	Keterangan	Catatan
1.	POJK No. 42/2020	Pasal 2 Perusahaan Terbuka yang melakukan Transaksi Afiliasi dalam: a. 1 (satu) kali transaksi; atau b. suatu rangkaian transaksi untuk suatu tujuan atau kegiatan tertentu, wajib memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.	SIG dan SMBR sebagai Perusahaan Terbuka dalam melakukan transaksi afiliasi wajib mematuhi ketentuan POJK 42.
		Pasal 3 ayat 1 dan 2 (1)Perusahaan Terbuka yang melakukan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib memiliki prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa Transaksi Afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum". Penjelasan Pasal 3 ayat 1 "Yang dimaksud dengan "prosedur yang memadai" antara lain prosedur yang membandingkan ketentuan dan persyaratan transaksi yang setara dengan transaksi yang dilakukan antara pihak yang tidak mempunyai hubungan Afiliasi. Kondisi yang menunjukkan suatu transaksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan praktik bisnis yang berlaku umum antara lain apabila Transaksi Afiliasi dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (arms-length principle)".	Prosedur transaksi afiliasi memenuhi prinsip transaksi yang wajar dan setara dalam pelaksanaan transaksi dengan pihak afiliasi dan yang tidak afiliasi

SENTRALISASI PENGADAAN KE SIG

No.	Ketentuan	Keterangan	Catatan
1.	POJK No. 42/2020	Pasal 4 ayat 1 Perusahaan Terbuka yang melakukan Transaksi Afiliasi wajib: a. menggunakan Penilai untuk menentukan nilai wajar dari objek Transaksi Afiliasi dan/atau kewajaran transaksi dimaksud; b. mengumumkan keterbukaan informasi atas setiap Transaksi Afiliasi kepada masyarakat; c. menyampaikan keterbukaan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan dokumen pendukungnya kepada Otoritas Jasa Keuangan; dan d. terlebih dahulu memperoleh persetujuan Pemegang Saham Independen dalam RUPS, dalam hal: 1. nilai Transaksi Afiliasi memenuhi batasan nilai transaksi material yang wajib memperoleh persetujuan RUPS; 2. Transaksi Afiliasi yang dapat mengakibatkan terganggunya kelangsungan usaha Perusahaan Terbuka; dan/atau 3. melakukan Transaksi Afiliasi yang berdasarkan pertimbangan Otoritas Jasa Keuangan memerlukan persetujuan Pemegang Saham Independen.	Kewajiban menggunakan Penilai, mengumumkan keterbukaan informasi dalam pelaksanaan transaksi afiliasi serta persetujuan Pemegang Saham Independen dalam RUPS apabila sesuai.
		Pasal 4 ayat 2 Jangka waktu antara tanggal penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan: a. tanggal Transaksi Afiliasi; atau b. tanggal pelaksanaan RUPS dalam hal Transaksi Afiliasi wajib memperoleh persetujuan RUPS, wajib paling lama 6 (enam) bulan.	Waktu antara tanggal penilaian dan tanggal transaksi afiliasi paling lama 6 bulan
		Pasal 6 Perusahaan Terbuka wajib melaporkan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah tanggal Transaksi Afiliasi.	SMBR wajib melaporkan transaksi afiliasi paling lambat akhir hari kerja ke 2 setelah transaksi afiliasi

SENTRALISASI PENGADAAN KE SIG

No.	Ketentuan	Keterangan	Catatan
1.	POJK No. 42/2020	Pasal 10 Keterbukaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b wajib memuat paling sedikit: a. uraian mengenai Transaksi Afiliasi, memuat paling sedikit: 1. tanggal transaksi; 2. objek transaksi; 3. nilai transaksi; 4. nama pihak yang melakukan transaksi dan hubungan dengan Perusahaan Terbuka; dan 5. sifat hubungan Afiliasi dari pihak yang melakukan transaksi dengan Perusahaan Terbuka; b. dalam hal Perusahaan Terbuka menggunakan Penilai untuk melakukan penilaian atas objek transaksi, ringkasan laporan Penilai paling sedikit: 1. identitas pihak; 2. objek penilaian; 3. tujuan penilaian; 4. asumsi dan kondisi pembatas; c. ringkasan laporan Penilai mengenai kewajaran transaksi, paling sedikit: 1. identitas pihak; 2. objek penilaian; 3. tujuan penilaian; 4. asumsi dan kondisi pembatas; 5. pendekatan dan metode penilaian; dan 6. pendapat kewajaran atas transaksi;	Keterbukaan informasi serta Ringkasan Laporan Penilai harus memuat informasi sesuai Pasal 10 POJK 42

SENTRALISASI PENGADAAN KE SIG

No.	Ketentuan	Keterangan	Catatan
1.	POJK No. 42/2020	Pasal 10 (lanjutan) d. proforma dampak transaksi terhadap kondisi keuangan Perusahaan Terbuka yang disusun paling sedikit berdasarkan laporan keuangan dengan penelaahan terbatas dengan ketentuan tanggal laporan keuangan sama dengan tanggal laporan penilaian, dalam hal transaksi berpotensi mengakibatkan terganggunya kelangsungan usaha Perusahaan Terbuka; e. penjelasan, pertimbangan, dan alasan dilakukannya Transaksi Afiliasi, dibandingkan dengan apabila dilakukan transaksi lain yang sejenis yang tidak dilakukan dengan pihak Afiliasi; f. rencana Perusahaan Terbuka, data perusahaan yang diambil alih, dan informasi terkait lainnya, apabila Transaksi Afiliasi yang dilakukan merupakan transaksi pengambilalihan perusahaan; g. ringkasan laporan tenaga ahli atau konsultan independen, jika terdapat laporan tenaga ahli atau konsultan independen; h. pernyataan direksi bahwa Transaksi Afiliasi telah melalui prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; dan pernyataan dewan komisaris dan direksi bahwa Transaksi Afiliasi: 1. tidak mengandung Benturan Kepentingan; dan 2. semua informasi material telah diungkapkan dan nformasi tersebut tidak menyesatkan.	

SENTRALISASI PENGADAAN KE SIG

No.	Ketentuan	Keterangan	Catatan
2.	POJK No. 68/2017	Pasal 2 Ruang lingkup kegiatan Penilaian yang dilakukan oleh Penilai mencakup: a. Penilaian properti; dan/atau b. Penilaian bisnis	Penilaian mencakup penilaian bisnis, dalam hal ini transaksi afiliasi antara SIG dan SMBR
		Pasal 3 huruf b angka 5 Dalam melakukan kegiatan Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Penilai dapat melakukan kegiatan sebagai berikut: b. kegiatan penilaian bisnis, yaitu : 5. pemberian pendapat kewajaran atas transaksi	Penilai memberikan pendapat kewajaran atas transaksi yang akan dilakukan
		Pasal 4 Penilai yang melakukan kegiatan Penilaian di bidang pasar modal wajib terlebih dahulu terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, serta memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.	Penilai wajib terdaftar di OJK
		Pasal 5 Persyaratan pendaftaran Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi: a. mempunyai izin Penilai properti dan/atau Penilai bisnis dari Menteri Keuangan; ..... dst g. berkedudukan sebagai rekan dan/atau sekutu pada KJPP	Penilai harus memenuhi syarat sesuai ketentuan OJK
		Pasal 6 KJPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. memiliki izin usaha dari Menteri Keuangan dan dipimpinoleh Penilai yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; .....dst	KJPP harus memenuhi persyaratan sesuai POJK No. 68

SENTRALISASI PENGADAAN KE SIG

No.	Ketentuan	Keterangan	Catatan
3.	Anggaran Dasar No 69	Pasal 12 ayat 1 Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturanperundang undangan, Anggaran Dasar ini dan/atau Keputusan RUPS.	Direksi menjalankan segala tindakan yang berkaitan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai maksud dan tujuan Perseroan
		Pasal 12 ayat 2 huruf b angka 3 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka: Direksi berkewajiban untuk : Melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemegang Saham Seri B Terbanyak dalam rangka pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik, termasuk namun tidak terbatas pada aspek produksi/operasional, Keuangan dan sumber daya manusia, dengan tetap memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal.	Direksi wajib melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh SIG selaku Pemegang Saham Seri B Terbanyak

SENTRALISASI PENGADAAN KE SIG

No.	Ketentuan	Keterangan	Catatan
4.	Surat Kuasa Menteri BUMN No. SKK-30/MBU/05/2023	Angka 4 huruf f Dalam kedudukan selaku Wakil Pemerintah sebagai Pemegang Saham Seri A Dwiwarna Negara Republik Indonesia pada PT Semen Baturaja Tbk, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016, serta memperhatikan Anggaran Dasar masing-masing Perseroan, dengan ini memberi kuasa khusus kepada: Perusahaan Perseroan (Persero) PT Semen Indonesia Tbk Selaku Pemegang Saham Seri B Terbanyak PT Semen Baturaja Tbk khusus untuk melakukan tindakan-tindakan yang menjadi kewenangan dan/atau hak Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dalam klasifikasi saham sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar masing-masing Perseroan yaitu hak sebagai berikut: 4. Menetapkan kebijakan - kebijakan pada anak perusahaan agar selalu selaras dan sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku pada Pemegang Saham seri B Terbanyak Perseroan, dalam bidang sebagai berikut: f. Pengadaan dan Logistik	SIG memiliki wewenang untuk menetapkan kebijakan pada SMBR agar selaras dan sesuai dengan kebijakan SIG termasuk kebijakan dalam bidang pengadaan dan logistik.

KESIMPULAN

Berdasarkan ketentuan diatas terdapat hal-hal yang perlu menjadi pertimbangan dalam hal Penunjukkan Penilai untuk Sentralisasi Pengadaan PT Semen Baturaja Tbk yaitu sebagai berikut :

a. SMBR merupakan anak perusahaan SIG.
b. SIG sebagai Induk Perusahaan dan Pemegang Saham Seri B Terbanyak SMBR.
c. Transaksi antara SIG sebagai Induk Perusahaan dan SMBR sebagai Anak Perusahaan termasuk dalam transaksi afiliasi.
d. SIG dan SMBR sebagai Perusahaan Terbuka dalam melakukan transaksi afiliasi wajib mematuhi ketentuan POJK 42.
e. Prosedur transaksi afiliasi memenuhi prinsip transaksi yang wajar dan setara dalam pelaksanaan transaksi dengan pihak afiliasi dan yang tidak afiliasi.
f. Kewajiban menggunakan Penilai, mengumumkan keterbukaan informasi dalam pelaksanaan transaksi afiliasi serta persetujuan Pemegang Saham Independen dalam RUPS apabila sesuai.
g. Waktu antara tanggal penilaian dan tanggal transaksi afiliasi paling lama 6 bulan.
h. SMBR wajib melaporkan transaksi afiliasi paling lambat akhir hari kerja ke 2 setelah transaksi afiliasi
i. Keterbukaan informasi serta Ringkasan Laporan Penilai harus memuat informasi sesuai Pasal 10 POJK 42
j. Penilaian mencakup penilaian bisnis, dalam hal ini transaksi afiliasi antara SIG dan SMBR
k. Penilai memberikan pendapat kewajaran atas transaksi yang akan dilakukan
l. Penilai wajib terdaftar di OJK
m. Penilai harus memenuhi syarat sesuai ketentuan OJK
n. KJPP harus memenuhi persyaratan sesuai POJK No. 68
o. Direksi menjalankan segala tindakan yang berkaitan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai maksud dan tujuan Perseroan
p. Direksi wajib melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh SIG selaku Pemegang Saham Seri B Terbanyak
q. SIG memiliki wewenang untuk menetapkan kebijakan pada SMBR agar selaras dan sesuai dengan kebijakan SIG termasuk kebijakan dalam bidang pengadaan dan logistik.
r. Department of Procurement adalah ruang lingkup sertifikasi SMAP di SMBR

KESIMPULAN - Lanjutan

Memperhatikan ketentuan diatas, maka terhadap kewajiban atas penerapan GCG di Perusahaan dan sebagai perwujudan prinsip - prinsip GCG, maka terhadap hal tersebut sebaiknya :

1. Mematuhi segala ketentuan yang diatur oleh POJK 42/2017, termasuk kewenangan sesuai Anggaran Dasar Perusahaan dan ketentuan lain yang berkaitan.
2. Terdapat kebijakan, ketentuan atau prosedur yang mengatur mekanisme pelaksanaan sentralisasi pengadaan secara rinci, termasuk kewenangan, personel, kebutuhan operasional Anak Perusahaan, vendor dll.
3. Perlu dilakukan kajian risiko dampak dan peluang terhadap rencana sentralisasi pengadaan terhadap SMBR secara komprehensif.
4. Terdapat informasi dari SIG yang memberikan penjelasan secara rinci kepada SMBR terkait nilai positif dan negatif dari sentralisasi pengadaan.
5. Peningkatan pengawasan dan pengendalian internal.
6. Terdapat analisa kebutuhan operasional perusahaan terhadap pengadaan SMBR sebelumnya dan pengadaan tersentralisasi.

Demikian, review singkat Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) terkait dengan rencana sentralisasi pengadaan dan penunjukan tim penilai. Review ini merupakan kutipan yang bersumber dari ketentuan-ketentuan yang berlaku di Perusahaan dan merupakan dokumen pendukung dalam penerapan GCG yang jika diperlukan dapat dijadikan referensi dalam menjalankan kegiatan Perusahaan.

KESIMPULAN - Lanjutan

Memperhatikan ketentuan diatas, maka terhadap kewajiban atas penerapan GCG di Perusahaan dan sebagai perwujudan prinsip -prinsip GCG sebagai berikut :

Transparansi, Akuntabilitas, Tanggung Jawab dan Kewajaran, maka terhadap hal tersebut SMBR sebaiknya :

1. Mematuhi ketentuan-ketentuan pada POJK No. 42/POJK.04/2020 terkait transaksi afiliasi yang akan dilaksanakan.
2. Melaksanakan koordinasi lebih lanjut dengan SIG selaku Holding.
3. Tidak meneruskan kegiatan/melaksanakan tugas dan tanggung jawab atau dapat mengundurkan diri atau memutuskan untuk tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang terkait dengan situasi benturan kepentingan.
4. Menyampaikan surat pernyataan potensi benturan kepentingan kepada Perusahaan apabila terkait dengan situasi benturan kepentingan.

Demikian, review singkat Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) terkait dengan rencana penunjukan tim penilai sentralisasi pengadaanpotensi benturan kepentingan pada hubungan afiliasi (hubungan perkawinan karyawan). Review ini merupakan kutipan yang bersumber dari ketentuan-ketentuan yang berlaku di Perusahaan dan merupakan dokumen pendukung dalam penerapan GCG yang jika diperlukan dapat dijadikan referensi dalam menjalankan kegiatan Perusahaan.

Baturaja, 10 Juni 2025

Disetujui oleh,	Dibuat oleh,
Adlin Melita SM of GRC & IC	Septi Riska S GCG Junior Officer

SIG

BATURAJA PORTLAND CEMENT • INDONESIA •

Terima Kasih

PT SEMEN BATURAJA Tbk
Jl. Abikusno Cokrosuyoso, Kertapati, Palembang, Sumatera Selatan 30258 Telp. +62711511261
www.semenbaturaja.co.id

Go Beyond Next